

المحاضرة السابعة

من السياسات إلى الصمود الحقوقي اختبار قدرة الدولة والمجتمع على حماية الإنسان في الأزمات

From Policy Design to Rights Resilience

الدبلوم الاستراتيجي في حقوق الإنسان
والدبلوماسية

مقدمة المحاضرة السابعة

بعد أن ناقشنا فشل السياسات العامة،
وبعد أن تعلّمنا كيف تُعيد هندسة القرار بشكل استباقي،
نصل اليوم إلى السؤال الأخطر في أي دولة:

**هل تصمد الحقوق عندما تبدأ الأزمة؟
أم تكون أول ضحايا الطوارئ؟**

هذه المحاضرة تنقلنا:

من تصميم السياسة

إلى اختبارها تحت الضغط

ومن خطاب الحقوق

إلى قدرتها على البقاء عند الخطر

ثانيًا: الهدف العام للمحاضرة

■ فهم مفهوم الصمود الحقوقي كركيزة لاستقرار الدولة والمجتمع

■ التمييز بين إدارة الطوارئ لحماية الإنسان وبين إدارتها بما يُضعف الثقة والشرعية

■ توظيف نموذج YK7-HR كأداة عملية لاختبار توازن السياسات العامة في أوقات الأزمات، بما يحفظ كرامة الإنسان ويعزز قوة الدولة معًا

الأمة لا تنهار حين تمر بالأزمات ، بل حين تفقد المعايير التي تُدير بها الأزمات.

المحور الأول: ما هو (Rights Resilience)

أولاً: مدخل صمودي لحقوقي؟

يُعد مفهوم **الصمود الحقوقي** (Rights Resilience) من المفاهيم الحديثة نسبياً في الفكر الحقوقي المعاصر، وقد نشأ استجابةً لفشل النماذج التقليدية لحقوق الإنسان في الظروف الاستثنائية، مثل:

- النزاعات المسلحة
- حالات الطوارئ الأمنية
- الأوبئة
- الانهيارات الاقتصادية
- الكوارث البيئية

إذ تبين عملياً أن كثيراً من منظومات حقوق الإنسان تعمل بكفاءة في أوقات الاستقرار، لكنها تنهار أو تُغلق أو تُفَرِّغ من مضمونها عند أول اختبار حقيقي. ومن هنا ظهر السؤال الجوهرى:

هل قيمة منظومة حقوق الإنسان تُقاس بوجودها في النصوص أم بقدرتها على حماية الإنسان عندما تتعرض الدولة والمجتمع

ثانيًا: ما هو الصمود الحقوقي؟ Rights (Resilience)

التعريف في الأدبيات التقليدية

غالبًا ما يُستخدم المصطلح بشكل عام للدلالة على:

- 0 استمرار الحقوق
 - 0 عدم انهيار المنظومة القانونية
 - 0 قدرة المجتمع المدني على المقاومة
- قراءة وصفية شائعة لمفهوم**

الاستمرارية الحقوقية

⚠ هذا التعريف **قاصر**؛ لأنه:

- 0 يُحمِّل المجتمع ما يفشل فيه القرار
- 0 ويتجاهل بنية الدولة نفسها

تعريف الصمود الحقوقي

التعريف البنيوي في منهج HR-YK7

الصمود الحقوقي هو:

قدرة منظومة الحقوق والقوانين والمؤسسات والسياسات العامة على الاستمرار في حماية كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية أثناء الأزمات والضغوط الاستثنائية، لا فقط في الظروف الطبيعية أو المستقرة. ويُفهم من هذا التعريف أن الصمود الحقوقي لا يعني:

0 إنكار وجود الأزمات

0 ولا تجاهل متطلبات الأمن

0 ولا تعطيل دور الدولة

بل يعني إدارة الأزمات دون تحويل الإنسان إلى ضحية جانبية للضرورة أو الطوارئ.

من الاستمرارية الشكلية إلى الاختبار الحقيقي
وقت الأزمات

رغم شيوع استخدام مفهوم الصمود الحقوقي في الأدبيات الحقوقية، إلا أن التعريفات التقليدية له تعاني من **قصور بنيوي** عند اختبارها في سياقات الأزمات والضغوط الاستثنائية، ويتجلى ذلك في النقاط الآتية:

- يركز التعريف التقليدي على **استمرارية الحقوق بوصفها نتيجة**، دون تحليل الآليات المؤسسية والسياسية التي يفترض أن تحمي هذه الحقوق.
- يميل إلى **تحميل المجتمع المدني مسؤولية الصمود**، في حين يتجاهل دور الدولة بوصفها الفاعل المركزي في إدارة الطوارئ وصناعة القرار.
- يتعامل مع انهيار الحقوق كظاهرة اجتماعية، لا ك **فشل في التخطيط والسياسات العامة**.
- يغفل اختبار الحقوق في **لحظة التعارض مع الأمن والخوف والضغط السياسي**، حيث يظهر الخلل الحقيقي للمنظومة.
- لا يقدم أدوات قياس أو مؤشرات واضحة لتمييز **الدولة القوية عن الدولة القامعة** وقت الأزمات.

الخلاصة:

التعريف التقليدي يصف ما يحدث بعد الأزمة، لكنه لا يفسّر لماذا تنهار الحقوق،

ولا كيف يمكن حمايتها دون تحويل الإنسان إلى ضحية حانسة للطوارئ.

ثالثًا: الفرق بين الحماية الحقوقية والصمود الحقوقية

من الأخطاء الشائعة الخلط بين المفهومين بينما الفرق بينهما

الصمود الحقوقية	الحماية الحقوقية التقليدية
تُختبر في الأزمات	تعمل في الظروف الطبيعية
تعتمد على المنظومة الكاملة	تعتمد على النصوص القانونية
تُقاس بالأثر الفعلي	تُقاس بالالتزام الشكلي
تتكيف دون انتهاك	تنهار عند الطوارئ
تبحث عن التوازن	تعلن الحماية الحقوقية

تبرر التعليق السريع
أما الصمود الحقوقية فيختبر

رابعًا: لماذا تنهار الحقوق عند الأزمات؟

يبين التحليل الواقعي للتجارب الدولية - وبخاصة في العالم العربي - أن انهيار الحقوق أثناء الأزمات يعود إلى مجموعة من العوامل البنيوية، أبرزها:

غياب التخطيط الحقوقي الاستباقي

إذ تُصاغ السياسات دون إدماج سيناريوهات الطوارئ، فتُترك الحقوق بلا مظلة حماية عند وقوع الأزمة.

سيطرة منطق الضرورة المطلقة

حيث تتحول "الضرورة" من استثناء مؤقت إلى قاعدة مفتوحة تُبرّر كل انتهاك.

ضعف الثقافة الحقوقية داخل مؤسسات الدولة

فتُعامل الحقوق كعائق إداري أو أممي، لا كعنصر استقرار.

الخلط بين الأمن والكرامة



خامسًا: الصمود الحقوقي في منهج YK7-HR

في منهج YK7-HR، لا يُنظر إلى الصمود الحقوقي كحالة طارئة، بل كخاصية بنيوية للدولة الحكيمة.

[?] الصمود الحقوقي وفق YK7-HR يعني:

أن تُصمَّم السياسات من البداية وهي تفترض وجود أزمات، لا أن تُعدَّل بعد الانفجار

الكرامة مرجعية القرار

أن تكون الكرامة الإنسانية هي معيار الشرعية، لا ضحية الضرورة أو الطوارئ

التوازن لا الغلبة

أن تُدار الطوارئ بمنطق التوازن بين الأمن والحقوق، لا بمنطق السيطرة المطلقة

استمرارية الحقوق

أن تبقى الحقوق فاعلة أثناء الأزمات، لا معلقة بحجة الاستثناء

صمود المؤسسات لا الأشخاص

أن تعتمد الحماية على منظومات وقواعد لا على نوايا أو مزاج صانعي القرار

حماية المجتمع من التفكك

أن تُدار الأزمات بما يحافظ على الثقة والتماسك الاجتماعي لا إنتاج الخوف والانقسام

اختبار السياسات تحت الضغط

أن تُقاس قوة السياسات بقدرتها على تحمّل الضغط دون انتهاك، لا بكفاءتها في الظروف

❓ وهو يرتبط مباشرة بالأبعاد السبعة في نموذج YK7-HR:

1. البعد العقلي:

هل القرار مبني على تحليل أم على ذعر؟

2. البعد القيمي:

هل تحكم القرار منظومة قيم أم منطق القوة المجردة؟

3. البعد الروحي (الكرامة):

هل يُعامل الإنسان كغاية أم كخطر؟

4. البعد الاجتماعي:

هل تحافظ الدولة على الثقة أم تُنتج الانقسام؟

5. البعد العملي:

هل تستمر الخدمات الأساسية؟

6. البعد البيئي:

هل تُحمى الموارد أم تُستنزف بحجة الطوارئ؟

7. البعد السياسي:

الصمود الحقوقي والتسليح الدولة
من أهم الإشكالات التي يعالجها هذا المحور هو الاعتقاد الخاطئ بأن:

تعزيز الحقوق = إضعاف الدولة
بينما يثبت الواقع - كما يؤكد منهج YK7 - أن:
الصمود الحقوقي هو أحد أهم مصادر قوة الدولة واستقرارها.
فالدولة التي:

- 0 تحمي الحقوق وقت الأزمات
- 0 تُحسن إدارة الاستثناء
- 0 تحافظ على كرامة الإنسان

هي دولة:

✓ أكثر شرعية

✓ أكثر استقرارًا

✓ أقل عرضة للانفجار الداخلي

: خلاصة المحور الأول

**الصمود الحقوقي ليس ترفاً أخلاقياً،
بل شرطاً استراتيجياً لبقاء الدولة والمجتمع.
الحقوق التي لا تصمد في الأزمات
ليست حقوقاً... بل شعارات مؤجلة الانهيار.**

إعداد: د. ياسر س.ع. قطب
الدبلوم الاستراتيجي في حقوق الإنسان والدبلوماسية
© YK7-HR – 2025

[?] المحور الثاني: **لماذا تنهار الحقوق أولاً في الأزمات؟**

أولاً: المدخل التحليلي

عند اندلاع أي أزمة كبرى —

سياسية، أمنية، اقتصادية، صحية، أو اجتماعية —

تكون **الحقوق والحريات هي أول ما يتراجع**، رغم أنها
وُجدت أصلاً لحماية الإنسان في أوقات الخطر.

وهنا يطرح منهج YK7-HR سؤالاً جوهرياً:

هل تنهار الحقوق بسبب الأزمة؟
أم لأن بنية الدولة لم تُصمَّم أصلاً لتحمل الأزمات؟

ثانياً: المدخل المفاهيمي للمحور

تاريخياً وواقعياً، تُظهر الأزمات الكبرى حقيقة ثابتة:

أول ما يتراجع عند الخطر... هو الإنسان!!!!!!

رغم أن منظومات حقوق الإنسان وُضعت أساساً لحماية البشر في:

0 الحروب

0 الكوارث

0 الطوارئ

0 الاضطرابات السياسية

إلا أن التطبيق العملي يُثبت أن **الحقوق هي أول ضحايا الأزمات.**

وهنا يقدم منهج YK7-HR طرحاً مختلفاً:

الحقوق لا تنهار لأن الأزمة قوية،

بل لأن الدولة لم تُبنَ ذهنياً وأخلاقياً ومؤسسياً على افتراض وجود الأزمة.



? ثالثًا: القاعدة المركزية للمحور

الحقوق لا تنهار فجأة... بل

تُستنزف تدريجيًا فالانتهاك الحقوقي لا يبدأ بالقرار

الاستثنائي،

بل يبدأ قبل الأزمة:

داخل طريقة التفكير،

ومنطق التخطيط،

وكيفية صناعة القرار.

الأزمات لا تُنشئ الانتهاك،

بل تكشف ما كان مهياً للانتهاك

أصلاً.

الحقوق لا تسقط بضربة واحدة،

ولا تبدأ بانتهاكٍ صريح أو قرارٍ استثنائي مفاجئ،

بل **تتآكل تدريجيًا** عبر سلسلة قرارات،

وتوجهات، وممارسات:

0 تبدأ بتوسيع الاستثناءات دون ضوابط

واضحة

0 ثم تطبيع الإجراءات المؤقتة

0 ثم تآكل الرقابة والمساءلة

0 حتى تصبح **الأزمة ذريعة جاهزة** لاختفاء

الحقوق

الصمود الحقوقي يُبنى في زمن الاستقرار،-

ويُختبر في زمن الأزمات

د/ياسر قطب YK7-HR

الدبلوم الإستراتيجي في حقوق الإنسان والدبلوماسية نموذج

الأبعاد السبعة في حقوق الإنسان YK7 - HR



YK7
Balanced Emergency Activation Model

1) هل تنهار الحقوق بسبب الأزمة؟

- الأزمات قد تفرض **تقييدًا** لبعض الحقوق (وليس "انهيارًا" بالمعنى المطلق) لأن القانون الدولي نفسه يعترف بحالات استثنائية تسمح بتدابير طارئة **بشروط صارمة**:
 - في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، يسمح بالمخالفة المؤقتة لبعض الالتزامات **فقط** في "طوارئ عامة تهدد حياة الأمة" و**بحدّ القدر المطلوب بدقة**، مع منع التمييز، ومع بقاء التزامات أخرى قائمة.
 - لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة شددت أن إعلان الطوارئ لا يفتح بابًا مطلقًا؛ فليست كل اضطرابات تُعد "تهديدًا لحياة الأمة"، كما أكدت على ضوابط الإجراءات والحدود.
 - "مبادئ سيراكوزا" تؤكد أن أي تقييد/استثناء يجب أن يُفسَّر تفسيرًا ضيقًا وألا يمس "جوهر الحق"، وأن يقوم على الضرورة والتناسب وسيادة القانون.
 - مجلس أوروبا/المحكمة الأوروبية ECHR لديها منطق مشابه: تدابير استثنائية في الطوارئ بشرط "الضرورة الصارمة" وضمن التزامات القانون الدولي.

■ الخلاصة هنا:

الأزمة قد تُنتج **قيودًا مشروعة** إذا كانت: قانونية + ضرورية + متناسبة + غير تمييزية + مؤقتة + خاضعة للرقابة.

لكن "الانهيار" (تحول الاستثناء إلى قاعدة، وتعطل الضمانات، واتساع الانتهاكات) ليس

د/ياسر قطب
YK7-HR

أولاً: ماذا تعترف به المنظومة القانونية الدولية؟

العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية
يعترف القانون الدولي بإمكانية اتخاذ تدابير طارئة استثنائية فقط إذا
توفرت:

✓ طوارئ عامة تهدد حياة الأمة

▪ أن يكون التقييد:

✓ بحدّ القدر المطلوب بدقة

✓ مؤقتاً

✓ غير تمييزي

✓ مع بقاء التزامات أساسية قائمة مثل الحق في الحياة وعدم التعذيب

ما يُسمح به هو تقييد منضبط، لا تعليق شامل للحقوق. د/ياسر قطب YK7-HR

[?] مثال توضيحي:

جائحة صحية خطيرة

- 0 تقييد مؤقت للتنقل
- 0 تنظيم التجمعات
- 0 إلزام إجراءات وقائية

→ هذا ليس انهيًا للحقوق، بل حماية للحق في الحياة،

طالما كان التقيد محدودًا ومؤقتًا وخاضعًا

ثانيًا: ماذا أكدت لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة؟



لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة

❑ إعلان الطوارئ لا يفتح بابًا مطلقًا

▪ ليست كل اضطرابات أو أزمات:

0 تهديدًا لحياة الأمة

0 ولا مبررًا لتعليق الحقوق

وأكدت اللجنة:

✓ ضرورة تحديد الخطر بدقة

✓ ووجود ضوابط إجرائية

✓ وعدم التوسع في الاستثناءات

أي أن:

الطوارئ حالة قانونية مضبوطة، لا رخصة مفتوحة للسلطة.

❓ مثال توضيحي:

اضطرابات محدودة أو احتجاجات

- لا ترقى تلقائيًا إلى "تهديد حياة الأمة"
- لا تبرر تعليق الحريات العامة !!!!!!!

← إعلان طوارئ شامل هنا = **انحراف عن المعيار القانوني.**

ثالثًا: ماذا تقول “مبادئ سيراكوزا”؟

مبادئ سيراكوزا

وهي مرجعية تفسيرية دولية مهمة، وتؤكد أن:
0 أي تقييد أو استثناء:

✓ يُفسَّر تفسيرًا ضيقًا

✓ لا يمس جوهر الحق

■ يقوم على:

✓ الضرورة

✓ التناسب

✓ سيادة القانون

المعنى الجوهرية:

الضرورة لا تعني القمع، والطوارئ لا تعني إلغاء الكرامة.

[?] مثال توضيحي:

هجوم أمني خطير

- 0 تشديد مؤقت للإجراءات الأمنية
- 0 حماية المنشآت الحساسة

لكن:

- ✓ لا يُبرر التعذيب
- ✓ ولا الاعتقال المفتوح بلا مراجعة
- ✓ ولا إسكات القضاء أو الإعلام



تجاوز هذه الخطوط = بداية انهيار حقوقي

رابعًا: النموذج الأوروبي (ECHR) ولماذا يُذكر؟

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

□ المحكمة الأوروبية تقبل تدابير استثنائية في الطوارئ
0 لكنها تشترط:

✓ **الضرورة الصارمة**

✓ **التناسب**

✓ **الرقابة القضائية**

✓ **الالتزام بالقانون الدولي**

ذكر هذا النموذج يثبت أن:

حتى في أعرق الأنظمة القضائية ، الطوارئ لا تعني تعليق الحقوق
بلا حدود.

❓ مثال توضيحي:

تهديد إرهابي واسع

- قبول إجراءات استثنائية محددة
- مع رقابة قضائية مستمرة

لكن:

- ✓ إذا طال أمد الإجراءات
- ✓ أو غابت الرقابة

← تتحول الطوارئ إلى نمط حكم.

الخلاصة التحليلية

الأزمات قد تفرض قيودًا مؤقتة على بعض الحقوق،
لكن **القانون الدولي** يجيز ذلك فقط بشروط
الضرورة، والتناسب، وعدم التمييز، والمحدودية
الزمنية.

أما انهيار الحقوق، فلا يكون نتيجة الأزمة وحدها،
بل نتيجة **سوء تصميم بنية القرار،**
وتحويل الاستثناء إلى قاعدة،
وتعطيل الرقابة والمساءلة.

هذه القوانين والنماذج تقول للدولة ما الذي لا يجوز...
لكنها نادرًا ما تقول لها كيف تُدير التوازن عمليًا.

هنا تحديدًا يأتي دور فلسفة الدبلوم:

✓ الدبلوماسية الوقائية

✓ الصمود الحقوقي

✓ تمكين الدولة لا تقويضها

✓ تحويل القيم إلى أدوات قرار

لا تُقدّم كنقد مباشر

ولا كبديل عن القانون الدولي
بل كـ:

نموذج تفعيل وتوازن (Activation & Balance Model)

يستند إلى الأدبيات

ويحوّلها إلى معايير تشغيلية قابلة للتطبيق.



نموذج التوازن في تفعيل الطوارئ (YK7 – Balanced Emergency Activation Model)

نموذج تفعيل وتوازن (Activation & Balance)
(Model)

استنادًا إلى الأدبيات الدولية،
ومع إدراك الفجوة بين النص والتطبيق،
يقترح الدبلوم نموذجًا متوازنًا لتفعيل التدابير الاستثنائية
دون الانزلاق إلى الانهيار الحقوقي.

نموذج عملي يضبط متى وكيف تُفعَّل التدابير الاستثنائية
دون المساس بجوهر الكرامة الإنسانية.

د/ياسر قطب YK7-HR

إعداد د/ ياسر قطب - الدبلوم الإستراتيجي في حقوق الإنسان والدبلوماسية

نموذج التوازن في تفعيل الطوارئ (YK7 - Balanced Emergency Activation Model)



المعيار السابع:

معيار ما بعد

الأزمة

(Post-Emergency)
(Accountability)

هل توجد:

- مراجعة لاحقة؟
- مساءلة؟
- تصحيح للأضرار؟

الدولة الحكيمة
تُحاسب نفسها
بعد الخطر.

إعداد د/ياسر قطب
YK7 -HR

المعيار الرابع: معيار حماية الجوهر (Core Rights Shield)

هل تم المساس:

- بالكرامة؟
- بالسلامة الجسدية؟
- بالحق في التظلم؟

المعيار الخامس: معيار الرقابة

الفعّالة

(Effective Oversight)

هل توجد رقابة:

- قضائية؟
- تشريعية؟
- مستقلة؟

المعيار السادس: معيار عدم التمييز

(Non-Discrimination Filter)

- هل تُطبق الإجراءات على الجميع؟
- أم تُستخدم ضد فئات بعينها؟

التمييز هو أسرع طريق لانهاية الشرعية

المعيار الأول: معيار الضرورة الحقيقية (Necessity Test)

- هل يوجد تهديد فعلي لحياة الأمة؟
- أم مجرد اضطراب أو ضغط سياسي؟

لا طوارئ بلا تهديد محدد ومُعَيَّن

المعيار الثاني: معيار التناسب الوظيفي (Proportionality Test)

هل الإجراء:

- أضيق من الخطر؟
- أم أوسع وأسهل للسلطة؟

كل إجراء يتجاوز الخطر = انذار

المعيار الثالث: معيار المؤقتية المُلزمة (Temporal Limitation)

هل للتدابير:

- سقف زمني؟
- آلية مراجعة؟

الطوارئ بلا نهاية = حكم استثنائي دائم.

الخلاصة

الطوارئ ليست لحظة تعليق الحجة ، بل لحظة اختبار حكمة الدولة وكل تدبير لا يمرّ عبر ميزان يتحول من حماية إلى تآكل بطنيء للشرعية.





YK7
Balanced Emergency Action Model

(2) أم لأن بنية الدولة لم تُصمَّم أصلاً لتحمل الأزمات؟

الحقوق تنهار غالبًا لأن هندسة الدولة في الطوارئ فاشلة. والدليل الواقعي أن نفس نوع الأزمة (وباء/هجوم/اضطراب/كارثة) يعطي نتائج مختلفة جدًا بين الدول.

متى نقول إن المشكلة "تصميم بنيوي" لا "ضغط أزمة"؟

إذا ظهرت هذه العلامات:

1. غياب "حوكمة الطوارئ" لا قواعد واضحة للتقييد، أو توجد لكن تُفَعَّل بلا ضوابط.

2. تآكل الرقابة القضائية والبرلمانية: الطوارئ تُعطّل المراجعة الفعلية، فتختفي "القيود على السلطة" التي تجعل الاستثناء محدودًا. (وهذا يتعارض مع روح ضوابط العهد والتعليقات العامة).

3. التوسّع خارج "القدر المطلوب بدقة": إجراءات عامة واسعة بدل استهداف الخطر بحدوده الدنيا (مخالفة معيار strictly required).

4. تحويل الأمن من حماية إلى سيطرة: يصبح الأمن "مبررًا مفتوحًا" لا وظيفة محددة ومعيارية.

5. انعدام الشفافية والمساءلة: غياب البيانات، وإغلاق قنوات التظلم، وتأخير العدالة.

6. دوام الاستثناء: استمرار التدابير دون مبرر زمني واضح، فتتحول الطوارئ إلى نمط

حكم. (أدبيات المادة 15 الأوروبية تُظهر كيف قد تطول حالات "الطوارئ العامة" وضرورة ضبطها).

هذه ليست نتائج "الأزمة" بحد ذاتها بل نتائج "سوء التصميم المؤسسي" لأن

ماذا يمثل موقف غزة هنا؟ (منهجياً لا

مثالاً على):

**ماذا يحدث؟ عندما لا توجد دولة أصلاً لتختبر صمودها
الحقوقي**

غزة في هذا السياق ليست:

✓ مثلاً خطابياً عاطفياً

✓ ولا حالة تعبئة سياسية

✓ ولا أداة إدانة انتقائية

بل تمثل:

حالة اختبار قصوى لانتهيار منظومة حماية الحقوق

عندما تفشل بنية الدولة والنظام الدولي معاً.

أولاً: غرة = اختبار فشل مزدوج

فشل داخلي (غياب الدولة الحامية)

0 غياب دولة قادرة أصلاً على:

✓ حماية المدنيين

✓ ضبط العنف

✓ توفير حدٍّ أدنى من الأمن الإنساني

□ في هذه الحالة:

الحقوق لا تُقيّد...

بل تُمحى من الأساس لغياب الحامل السيادي لها.

فشل دولي (عجز منظومة القانون الدولي)

غزة تكشف أن:

- 0 القانون الدولي الإنساني موجود كنص
- 0 لكن آليات الإنفاذ شبه معطلة
- 0 والازدواجية في التطبيق تُفرغ القانون من مضمونه

هنا لا نتحدث عن "تجاوزات طوارئ"،
بل عن انهيار الحماية الدولية ذاتها.

ثانيًا: لماذا غرة حالة مختلفة عن الطوارئ التقليدية؟

لأن الشروط التي يفترضها القانون الدولي للطوارئ **غير متوفرة أصلاً:**

- لا دولة قادرة على إعلان طوارئ منضبطة
- لا رقابة قضائية فعّالة
- لا مؤقتية
- لا تناسب
- لا آليات تظلم

لذلك:

غزة لا تمثل "قيودًا استثنائية على الحقوق"،

بل تمثل انهيار الإطار الحامي للحقوق من جذوره.